

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6104/2534

กรมสรรพากร
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศ รี การ ช่าง กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 374, มาตรา 375

จำเลยที่ 2 ที่ 3 และนายอรุณทำสัญญาประนีประนอมยอมความตกลงเลิกห้าง
จำเลยที่ 1 ให้จำเลยที่ 2 และที่ 3 ได้สิทธิในทรัพย์สินของจำเลยที่ 1 กับต้องชำระ
หนี้ภาษีอากรของจำเลยที่ 1 ทั้งหมดรวมทั้งหนี้ภาษีอากรในคดีนี้ สัญญาฉบับแรกนี้จึง
เป็นสัญญาเพื่อบุคคลภายนอกตาม ป.พ.พ. มาตรา 374 โจทก์มีสิทธิเรียกชำระหนี้
ภาษีอากรจากจำเลยที่ 3 โดยตรงได้ เมื่อโจทก์ได้มีหนังสือเรียกชำระหนี้จากจำเลยที่
3 จึงเป็นการแสดงเจตนาว่าจะถือเอาประโยชน์จากสัญญานั้นแล้ว สิทธิของบุคคล
ภายนอกจะถูกเปลี่ยนแปลงหรือระงับได้ตามป.พ.พ. มาตรา 375 นั้น จะต้องกระทำ
โดยคู่สัญญาทุกฝ่าย แต่สัญญาฉบับหลังที่จำเลยที่ 1 โดยจำเลยที่ 2 ในฐานะหุ้นส่วน
ผู้จัดการและนายอาภรณ์ผู้ชำระบัญชีฝ่ายหนึ่ง กับจำเลยที่ 3 อีกฝ่ายหนึ่งได้ทำขึ้น
เพื่อยกเลิกสัญญาฉบับแรกนั้น จำเลยที่ 2 ในฐานะส่วนตัวและนายอรุณมิได้เป็นคู่
สัญญาในสัญญาฉบับหลัง สัญญาฉบับหลังจึงไม่กระทบถึงสิทธิของโจทก์ซึ่งได้เกิดมี
ขึ้นตาม ป.พ.พ. มาตรา 374 แล้ว.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 2 เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการของจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 3 เป็นหุ้นส่วนประเภทจำกัดความรับผิดชอบ จำเลยที่ 1 ได้จดทะเบียนเลิกห้างเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2523 มีนายอาจินต์ภักดีวงศ์ เป็นผู้ชำระบัญชี เจ้าพนักงานประเมินของโจทก์ได้ตรวจสอบภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่ายสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2515-2523 แล้วปรากฏว่าจำเลยที่ 1 เสียภาษีไว้ไม่ถูกต้อง ไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ และไม่หักภาษีเงินได้ไว้แล้วนำส่ง จึงได้ประเมินภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย และเงินเพิ่มของจำเลยที่ 1 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีดังกล่าว จำเลยที่ 1 ได้อุทธรณ์การประเมินต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์แต่ก็ถูกยกอุทธรณ์ จำเลยที่ 1 มิได้นำคดีมาฟ้องศาลภายในกำหนด จำเลยที่ 1 ต้องรับผิดชอบชำระภาษีรวม 2,010,299.70 บาท เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2523 ผู้เป็นหุ้นส่วนของจำเลยที่ 1 ทั้งสามคนได้ทำสัญญาประนีประนอมยอมความกันระบุให้จำเลยที่ 2 และที่ 3 ร่วมกันรับผิดชอบในหนี้ภาษีอากรของจำเลยที่ 1 ที่มีต่อโจทก์แทนทั้งหมด ขอให้จำเลยทั้งสามร่วมกันชำระเงิน 2,010,299.70 บาท แก่โจทก์

จำเลยที่ 1 ให้การว่า การประเมินภาษีของเจ้าพนักงานประเมินและคำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ไม่ชอบ ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 3 ให้การว่า หลังจากมีการทำสัญญาประนีประนอมยอมความแล้ว จำเลยที่ 1 โดยจำเลยที่ 2 ได้ตกลงทำสัญญายกเลิกสัญญาประนีประนอมยอมความโดยจำเลยที่ 1 ยอมเป็นผู้ชำระค่าภาษีและหนี้สินต่าง ๆ โจทก์มิได้แสดงเจตนาต่อจำเลยที่ 3 ว่าจะถือประโยชน์จากสัญญาดังกล่าว และฟ้องคดีภายหลังการเลิกสัญญาประนีประนอมยอมความแล้ว

ศาลภาษีอากรกลางพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ชำระค่าภาษีอากรจำนวน 2,010,299.70 บาท แก่โจทก์ ยกฟ้องจำเลยที่ 2 และที่ 3

โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา ขอให้จำเลยที่ 3 ร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 1 ด้วย

ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรวินิจฉัยว่า สัญญาประนีประนอมยอมความดังกล่าว เป็นสัญญาที่สร้างขึ้นระหว่างผู้เป็นหุ้นส่วนของห้างจำเลยที่ 1 คือจำเลยที่ 2 ที่ 3 และ นายอรุณ ตกลงเลิกห้าง และให้จำเลยที่ 2 กับที่ 3 ได้สิทธิในทรัพย์สินของห้าง โดย จำเลยที่ 2 กับที่ 3 จะต้องชำระหนี้ภาษีอากรของห้างทั้งหมดรวมทั้งหนี้ภาษีอากรใน คดีนี้สัญญานี้จึงเป็นสัญญาเพื่อบุคคลภายนอกตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 374 โจทก์มีสิทธิเรียกชำระหนี้ภาษีอากรนี้จากจำเลยที่ 3 โดยตรงได้ เมื่อ โจทก์ได้มีหนังสือเรียกชำระหนี้จากจำเลยที่ 3 อันเป็นการแสดงเจตนาว่าจะถือเอา ประโยชน์จากสัญญานั้นแล้ว ปัญหาจึงมีว่าสัญญาเพื่อประโยชน์บุคคลภายนอกได้ เปลี่ยนแปลงหรือระงับสิทธินั้นก่อนหรือไม่ ศาลฎีกาเห็นว่า สิทธิของบุคคลภายนอก จะถูกเปลี่ยนแปลงหรือระงับได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 375 นั้น จะต้องกระทำโดยคู่สัญญา ซึ่งหมายถึงคู่สัญญาทุกฝ่ายแต่สัญญาที่จำเลยที่ 3 อ้าง นั้นแม้จะทำก่อนโจทก์มีหนังสือเรียกชำระหนี้ภาษีอากรจากจำเลยที่ 3 ก็ตาม แต่ สัญญาฉบับดังกล่าวสร้างขึ้นระหว่างจำเลยที่ 1 โดยจำเลยที่ 2 หุ้นส่วนผู้จัดการและ นายอาจินต์ผู้ชำระบัญชีฝ่ายหนึ่งกับจำเลยที่ 3 อีกฝ่ายหนึ่งโดยฝ่ายแรกหาใช่คู่สัญญา ในสัญญาเพื่อบุคคลภายนอกไม่ จำเลยที่ 2 ในฐานะส่วนตัวกับนายอรุณมิได้ตกลง ระงับสิทธิอันเป็นประโยชน์ของบุคคลภายนอกด้วยสัญญาฉบับที่จำเลยที่ 3 อ้างจึงไม่ กระทบถึงสิทธิของโจทก์ซึ่งได้เกิดขึ้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 374 แล้ว

พิพาทษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ 3 ร่วมกับจำเลยที่ 1 ชำระค่าภาษีจำนวน 2,010,299.70 บาท แก่โจทก์ นอกจากนี้ก็แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลภาษีอากรกลาง.

(เพ็ญ เพ็ญนิติ-ก้าน อันนันทน์-อุดม เฟื่องฟุ้ง)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>